

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5203/2539

พลตำรวจตรี สันติ มลิทอง
กรมตำรวจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2521 มาตรา 10, มาตรา 19

การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการในสมุดประวัติข้าราชการหรือในก.พ.7ของข้าราชการตำรวจอยู่ในบังคับของมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจพ.ศ.2521ที่ให้ก.ตร.เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจก.ตร.จึงเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการตำรวจและในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของก.ตร.ดังกล่าวพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจพ.ศ.2521มาตรา19ให้ก.ตร.มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการให้ทำการใดๆแทนได้ซึ่งรวมถึงการอนุมัติให้แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการตำรวจด้วยการที่อนุกรรมการก.ตร.เกี่ยวกับตำแหน่งซึ่งแต่งตั้งโดยก.ตร.ให้มีอำนาจหน้าที่อนุมัติให้แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการตำรวจได้พิจารณาและไม่อนุมัติให้โจทก์แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์จากวันที่25กันยายน2475เป็นวันที่29กันยายน2479ในการประชุมอนุกรรมการก.ตร.เกี่ยวกับตำแหน่งครั้งที่6/2528เมื่อวันที่24เมษายน2528จึงเป็นการปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ที่มีกฎหมายรองรับดังกล่าวและการที่จำเลยที่1ไม่อนุมัติให้โจทก์แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์จากวันที่25กันยายน2475เป็นวันที่29กันยายน2479จึงเป็นการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการก.ตร.เกี่ยวกับตำแหน่งที่ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดย

บทบัญญัติแห่งกฎหมายหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนสองแห่งอันได้แก่หลักฐานการศึกษาของโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"(ม.1)และโรงเรียนเทเวศร์ศึกษา (ม.6)ระบุว่าโจทก์เกิดวันที่29กันยายน2477ซึ่งเป็นปีเกิดที่แตกต่างออกไปจากข้อเท็จจริงที่โจทก์อ้างและวันเดือนปีเกิดของส. น้องชายโจทก์ตามทะเบียนบ้านระบุว่าเกิดวันที่16มีนาคม2480ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากวันเดือนปีเกิดที่โจทก์ขอแก้ไขเพียง5เดือนเศษขัดกับหลักเกณฑ์ทางการแพทย์และโจทก์ไม่สามารถจัดส่งสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดของโจทก์หรือน้องชายของโจทก์มาประกอบการพิจารณาได้สมุดประวัติข้าราชการของโจทก์ก็ระบุว่าโจทก์จบจากโรงเรียนประทีปศึกษาชั้น ป.1พ.ศ.2484แสดงว่าโจทก์จบชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่ออายุ5ขวบซึ่งหมายความว่าโจทก์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่ออายุเพียง4ขวบซึ่งยากที่จะเป็นไปได้ดังนั้นที่อนุกรรมการก.ตร.เกี่ยวกับตำแหน่งมีมติไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์จึงเป็นการวินิจฉัยที่ชอบด้วยเหตุผลและมีพยานหลักฐานสนับสนุนทั้งชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับแก่กรณีมติของอนุกรรมการก.ตร.เกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า มติของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ไม่อนุมัติให้โจทก์แก้วันเดือนปีเกิดจากวันที่ 25 กันยายน 2475 ตรงกับปีชวด 3 ฯ 11 ค่ำ เป็นวันที่ 29 กันยายน 2479 ตรงกับปีชวด 3 ฯ 11 ค่ำ นั้นไม่ถูกต้องและให้แก้ไขถูกต้องตามความจริงว่าโจทก์เกิดวันที่ 29 กันยายน 2479 ตรงกับปีชวด 3 ฯ 11 ค่ำ หากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา และให้จำเลยที่ 1 แก้วันเดือนปีเกิดของโจทก์ในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์ที่จำเลยที่ 1 ทำขึ้นจากวันที่ 25 กันยายน 2475 ตรงกับปีชวด 3 ฯ 11 ค่ำ ให้ตรงกับความเป็น

จริงเป็นวันที่ 29 กันยายน 2479 ตรงกับปีชวด 3 ฯ 11 คำหากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติ
ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้องแล้วให้รับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 และ
ที่ 3 เห็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีสภาพเป็นบุคคล จึงให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2
และที่ 3

จำเลยที่ 1 ให้การว่า มติของ ก.ตร. และคณะกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับ
ตำแหน่งที่ไม่อนุมัติให้แก่ไขว้นเดือนปีเกิดของโจทก์ในสมุดประวัติข้าราชการตำรวจ
ของโจทก์ และใน ก.พ.7 นั้นชอบแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ต้องแก้ไขว้นเดือนปีเกิดของ
โจทก์ในสมุดประวัติข้าราชการตำรวจของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบยังรับฟังไม่ได้ว่าวันเดือนปี
เกิดของโจทก์ที่ระบุไว้ในสมุดประวัติข้าราชการหรือ ก.พ.7 ของโจทก์จะผิดพลาด
คลาดเคลื่อนจริง การที่จำเลยที่ 1 โดยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และ
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับตำแหน่ง (อนุกรรมการก.ตร. เกี่ยวกับ
ตำแหน่ง) มีมติไม่อนุมัติให้โจทก์แก้ไขว้นเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการ หรือ
ก.พ.7 ของโจทก์จึงเป็นการชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าโจทก์เกิดวันที่
29 กันยายน 2479 มติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) และคณะ
อนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับตำแหน่ง(อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
ตำแหน่ง) ที่ไม่อนุมัติให้โจทก์แก้ไขว้นเดือนปีเกิดจึงไม่ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า
ให้จำเลยที่ 1 แก้ว้นเดือนปีเกิดของโจทก์ในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์จากวันที่

25 กันยายน 2475 ซึ่งตรงกับปีชวด 3 ฯ 11 ค่ำ เป็นวันที่ 29 กันยายน 2479 ซึ่งตรงกับปีชวด 3 ฯ 11 ค่ำ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้เถียงกันว่า เดิมโจทก์ใช้ชื่อว่าจินตนา ต่อมาขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นสันติในปี 2495 ตามเอกสารหมาย จ.23 โจทก์เป็นข้าราชการตำรวจโดยเริ่มรับราชการเป็นนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2496 และโอนมารับราชการตำรวจเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2501 ในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์เอกสารหมาย ล.6 ระบุว่าโจทก์เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2475 และระบุวันเดือนปีทางจันทรคติว่า ชวด 3 ฯ 11 ค่ำ ซึ่งหมายถึงปีชวดวันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ส่วน ก.พ.7 ของโจทก์เอกสารหมาย ล.7 ระบุว่าโจทก์เกิดวันที่ 25 กันยายน 2475 เมื่อปี 2515 โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงอธิบดีกรมตำรวจว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียนกรมตำรวจได้ตัดประวัติวันเดือนปีเกิดของโจทก์เมื่อครั้งโอนมารับราชการที่กรมตำรวจผิดพลาด โดยตัดประวัติจากเกิดวันที่ 29 กันยายน 2479 เป็นวันที่ 25 กันยายน 2475 จึงขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อพิจารณาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาไม่แล้วเสร็จจนมีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติในมาตรา 10 ให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือ ก.ตร. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจและในมาตรา 19 ให้ก.ตร. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการให้ทำการใด ๆ แทนได้ก.ตร. ได้ออกประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเรื่องแต่งตั้ง

อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่ง ให้อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับตำแหน่งมีอำนาจทำการแทน ก.ตร. ในเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขวันเดือนปีเกิดใน ก.พ.7ของข้าราชการตำรวจตามเอกสารหมายเลข 18 และ ก.ตร.ได้ออกระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการควบคุมเกษีณอายุของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ตามเอกสารหมายเลข 17วางระเบียบการควบคุมเกษีณอายุของข้าราชการตำรวจไว้ในข้อ 4ว่าให้ยึดถือวันเดือนปีเกิดที่ลงไว้ใน ก.พ.7 ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่ก.ตร. หรือหน่วยงานที่ ก.ตร. มอบหมายเป็นหลักบานในการควบคุมเกษีณอายุ และวันเดือนปีเกิดของข้าราชการที่ลงไว้ใน ก.พ.7ฉบับดังกล่าวนี้ จะแก้ไขอีกไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ตร.ก่อน และในข้อ 7 ระบุว่าการขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดใน ก.พ.7ของข้าราชการตำรวจนั้น กรมตำรวจจะต้องส่งสูติบัตร (ทะเบียนคนเกิด)ไปประกอบการพิจารณาของ ก.ตร. แต่ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะหาหลักฐานดังกล่าวได้ก็ต้องส่งหลักฐานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ไปประกอบการพิจารณา เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้ดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของโจทก์จากส่วนราชการต่าง ๆ เสนออธิบดีกรมตำรวจเพื่อเสนออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่ง ปรากฏว่า หลักฐานเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของโจทก์มีทั้งระบุว่าโจทก์เกิดวันที่ 25 กันยายน 2475 วันที่ 29 กันยายน 2477 และวันที่ 29 กันยายน 2479 หลักฐานที่ระบุว่าโจทก์เกิดวันที่ 25 กันยายน 2475 คือสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์และ ก.พ.7ของโจทก์ หลักฐานที่ระบุว่าโจทก์เกิดวันที่ 29 กันยายน 2477คือหลักฐานการศึกษาโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" หลักฐานการสอบไล่ ต.2 ก โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา และหลักฐานที่ระบุว่าโจทก์เกิดวันที่ 29 กันยายน 2479 คือหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับหลักฐานประวัตินายสิบพลทหาร ทบ.100-011 และหลักฐานทะเบียนกองประจำการ (สด.3) เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเสนอว่ากรณีน่าจะมีข้อเคลือบคลุมไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นได้โดยชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยว่าวันเดือนปีเกิดที่ระบุไว้ใน ก.พ.7 จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนจริงสมควรเสนอ ก.ตร. พิจารณาไม่อนุมัติให้โจทก์แก้ไขวัน

เดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการตามที่โจทก์ขอ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นมีคำสั่งให้ดำเนินการตามที่เสนอตามเอกสารหมายเลข 21 และต่อมาได้เสนอให้อุทธรณ์การ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักฐานไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ข้อ 7 คือขาดหลักฐานการศึกษาเบื้องต้นของโรงเรียนพระปริยัติและโรงเรียนศิริศึกษา (ชั้น ป.1 ถึง ป.4) ประกอบกับหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" (ม.1) และโรงเรียนเทพศรีศึกษา (ม.6) ระบุปีเกิดไม่ตรงกับปีเกิดที่ขอแก้ไขและวันเดือนปีเกิดของพี่และน้องขัดกับวันเดือนปีเกิดของโจทก์ จึงมีมติไม่อนุมัติตามเอกสารหมายเลข 23 หลังจากที่ย้ายที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบเกี่ยวกับมติของอุทธรณ์การ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งที่ไม่อนุมัติให้แก้ไขวันเดือนปีเกิดของโจทก์ในสมุดประวัติ ข้าราชการของโจทก์จากวันที่ 25 กันยายน 2475 เป็นวันที่ 29 กันยายน 2479 ตามคำขอของโจทก์แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 โจทก์ได้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงอธิบดีกรมตำรวจอีกว่า ได้ตรวจค้นพบหลักฐานแสดงวันเดือนปีเกิดของโจทก์ซึ่งบิดาได้จดบันทึกไว้ร่วมกับพี่น้องทุกคนโดยบันทึกว่าโจทก์เกิดวันที่ 29 กันยายน 2477 และโจทก์ได้หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" และโรงเรียนเทพศรีศึกษา ปรากฏว่าโจทก์เกิดวันที่ 29 กันยายน 2477 ตรงกันจึงขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดของโจทก์เป็นวันที่ 29 กันยายน 2477 ตามเอกสารหมายเลข 24 แผ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ของย้ายที่ 1 เสนอว่าเนื่องจากมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติ ข้าราชการ พ.ศ. 2527 ใช้บังคับแก่ข้าราชการตำรวจด้วยการพิจารณาจึงต้องดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวประกอบกับระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 ซึ่งได้ยกเลิกระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 และเห็นว่าตามหลักฐานของ

ส่วนราชการที่โจทก์นำส่งมาประกอบการพิจารณาตามข้อ 7 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2527 เมื่อได้ทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วยังไม่อาจพิสูจน์ได้โดยปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสัยว่าวันและปีเกิดของโจทก์ที่ระบุไว้ในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและเห็นควรไม่อนุมัติ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นได้เสนอให้ ก.ตร. พิจารณาตามเอกสารหมายเลข 28 อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับตำแหน่งพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2530 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2530 แล้วเห็นว่าหลักฐานที่โจทก์ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา มีเพียง 2 รายการเท่านั้นที่ระบุวันเดือนปีเกิดของโจทก์ว่าเป็นวันที่ 29 กันยายน 2477 คือหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" และโรงเรียนเทเวศร์ศึกษา นอกจากนั้นยังขาดหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนปรีทิตยาและโรงเรียนศิริศึกษา ทำให้ไม่สามารถแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยว่าวันและปีเกิดที่ระบุในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจริงและมีมติไม่อนุมัติให้โจทก์แก้ไขตามคำขอ ตามเอกสารหมายเลข 30 และได้แจ้งมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าวให้โจทก์ทราบตามเอกสารหมายเลข 32

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ต้องแก้ไขวันเดือนปีเกิดของโจทก์ในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์จากวันที่ 25 กันยายน 2475 เป็นวันที่ 29 กันยายน 2479 หรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า วันเดือนปีเกิดของข้าราชการที่ระบุในสมุดประวัติข้าราชการมีผลต่อการเกษียณอายุของข้าราชการที่เป็นเจ้าของประวัติเพราะการนับปีเกษียณอายุของข้าราชการย่อมคำนวณจากวันเดือนปีเกิดที่ระบุในสมุดประวัติข้าราชการของข้าราชการผู้้นั้นการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการในสมุดประวัติข้าราชการย่อมมีผลกระทบต่อการเกษียณอายุของข้าราชการที่เป็นเจ้าของประวัติเช่นกัน ดังนั้น การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการในสมุดประวัติข้าราชการและ/หรือใน ก.พ.7 ของข้าราชการตำรวจ จึงอยู่ในบังคับ

ของมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ที่บัญญัติให้ ก.ตร. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ ก.ตร.จึงเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการตำรวจและในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของก.ตร. ดังกล่าว พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 19 ให้ ก.ตร. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการให้ทำการใด ๆ แทนได้ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติให้แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการตำรวจ ด้วย การที่อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งซึ่งแต่งตั้งโดย ก.ตร. ให้มีอำนาจหน้าที่อนุมัติให้แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการตำรวจได้พิจารณาและไม่อนุมัติให้โจทก์แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์จากวันที่ 25 กันยายน 2475 เป็นวันที่ 29 กันยายน 2479 ในการประชุมอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 จึงเป็นการปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ที่มีกฎหมายรองรับดังกล่าว และการที่จำเลยที่ 1 ไม่อนุมัติให้โจทก์แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์จากวันที่ 25 กันยายน 2475 เป็นวันที่ 29 กันยายน 2479 จึงเป็นการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งที่ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อที่ต้องวินิจฉัยประการแรกว่า มติของอนุกรรมการก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่ง ครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในข้อนี้ได้ความว่าสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์เอกสารหมายเลข 6 ระบุว่า โจทก์เกิดวันที่ 25 กันยายน 2475 และได้ข้อความดังกล่าวมีข้อความว่า ชวด 3 ๗ 11 คำซึ่งโจทก์นำสืบว่าหมายถึงปีชวด วันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 (ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2479) และใน ก.พ.7 ของโจทก์เอกสารหมายเลข 7 ระบุว่า เกิดวันที่ 25 กันยายน 2475 ไม่ได้ลงวันเดือนปีเกิดทางจันทรคติซึ่งตามเอกสารทั้ง 2 ฉบับลงลายมือชื่อของโจทก์ในฐานะเป็นเจ้าของประวัตินอกจากนี้ในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์เอกสารหมายเลข 6 ระบุว่าเริ่มข้าราชการการชั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุม

จอมเกล้าตำแหน่งนักเรียนนายร้อยกรมยุทธศึกษาทหารบก กระทรวงกลาโหม วันที่ 1 มีนาคม 2496 อายุ 20 ปี 5 เดือน 6 วัน ซึ่งสอดคล้องกับที่ระบุวันเกิดวันที่ 25 กันยายน 2475 ดังนั้นจึงต้องถือว่าโจทก์รับรองในสมุดประวัติข้าราชการและ ก.พ.7 เอกสารหมาย ล.6 และ ล.7 ว่าโจทก์เกิดวันที่ 25 กันยายน 2475 อันเป็นวัน เดือนปีเกิดของโจทก์ในการรับราชการตำรวจและการเกษียณอายุราชการของโจทก์ที่เป็นเจ้าของประวัติจึงต้องถือตามวันเดือนปีเกิดที่ระบุในสมุดประวัติข้าราชการและ ใน ก.พ.7 ของโจทก์ดังกล่าว เมื่อโจทก์เห็นว่าข้อความที่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดระบุ ไม่ถูกต้องโจทก์จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอแก้ไขเป็นวันที่ 29 กันยายน 2479 ซึ่ง อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งได้มีมติไม่อนุมัติให้โจทก์แก้ไขวันเดือนปีเกิด ตามที่ร้องขอก็เพราะพิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ตามที่อธิบดีกรม ตำรวจเสนอแล้วมีความเห็นว่าหลักฐานไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการ ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ข้อ 7 คือขาดหลักฐานการ ศึกษาเบื้องต้นของโรงเรียนประทีปวิทยาและโรงเรียนศิริศึกษา (ชั้น ป.1 ถึง ป.4) ประกอบกับหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" (ชั้น ม.1) และ โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา (ชั้น ม.6) ระบุปีเกิดไม่ตรงกับปีเกิดที่ขอแก้ไขและวันเดือนปี เกิดของพี่และน้องขัดกับวันเดือนปีเกิดของโจทก์ที่โจทก์ขอแก้ไข ดังนี้เห็นว่า การ ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการและ ก.พ.7 ของโจทก์ดังกล่าวจะ ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ ตำรวจ พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับในขณะที่ดำเนินการพิจารณาคำขอของ โจทก์และตามระเบียบดังกล่าวในข้อ 4 ให้ยึดถือวันเดือนปีเกิดที่ลงไว้ใน ก.พ.7 ฉบับ ที่เก็บรักษาไว้ที่ ก.ตร. หรือหน่วยงานที่ ก.ตร. มอบหมายเป็นหลักฐานในการควบคุม เกษียณอายุ และวันเดือนปีเกิดของข้าราชการที่ลงไว้ใน ก.พ.7 ฉบับดังกล่าวนี้จะ แก้ไขอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ตร. ก่อน และในข้อ 7 ระบุว่า การขอ แก้ไขวันเดือนปีเกิดใน ก.พ.7 ของข้าราชการตำรวจนั้น จำเลยที่ 1 จะต้องส่งสูติบัตร

(ทะเบียนคนเกิด) ไปประกอบการพิจารณาของ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งแล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะหาหลักฐานดังกล่าวได้ก็ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ไปประกอบการพิจารณา (1) หนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาสูติบัตร(ทะเบียนคนเกิด) แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจหาสูติบัตรให้ได้และ (2)หลักฐานทะเบียนท้องถิ่นได้แก่ทะเบียนบ้าน และ (3) หลักฐานการศึกษาได้แก่ใบสุทธิหรือประกาศนียบัตรหรือทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งที่ผู้นั้นเคยศึกษา และ (4) หลักฐานทะเบียนทหารได้แก่ ทะเบียนทหารกองเกินหรือทะเบียนทหารกองประจำการหรือทะเบียนทหารนอกประจำการ (เฉพาะข้าราชการตำรวจชาย)ตามระเบียบดังกล่าวหลักฐานสำคัญที่จะใช้พิจารณาของ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งแล้วแต่กรณีจึงได้แก่สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดซึ่งเป็นหลักฐานของทางราชการฉบับแรกเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งแสดงถึงวันเดือนปีของบุคคลและสภาพบุคคลการใช้หลักฐานอื่นที่มีความสำคัญในลำดับรองลงมาจะทำให้เฉพาะกรณีเป็นการพ้นวิสัยที่จะหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได้ อีกทั้งจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อ 7(1) ถึง (4) กรณีของโจทก์นี้ไม่มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดของโจทก์ซึ่งเป็นการพ้นวิสัยที่จะหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได้และหลักฐานตามข้อ 7(1) ถึง (4) ไม่ครบถ้วน คือขาดหลักฐานการศึกษาเบื้องต้นของโรงเรียนที่โจทก์ศึกษาสองแห่งคือขาดหลักฐานการศึกษาเบื้องต้นของโรงเรียนประทีปวิทยาและโรงเรียนศิริศึกษา(ชั้น ป.1 ถึง ป.4) อีกทั้งหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" (ม.1) และโรงเรียนเทเวศร์ศึกษา (ม.6)ระบุปีเกิดว่าปี 2477 ไม่ตรงกับปีเกิดที่โจทก์ขอแก้ไขคือปี 2479และวันเดือนปีเกิดของพี่และน้องขัดกับวันเดือนปีเกิดของโจทก์ผู้ขอแก้ไข กล่าวคือ วันเดือนปีเกิดของนางวิไลวรรณ งามวัฒน์พี่สาวโจทก์ในทะเบียนบ้านระบุว่าเกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2475ขัดกับวันเดือนปีเกิดของโจทก์ที่ระบุในสมุดประวัติข้าราชการและในก.พ.7 คือวันที่ 25 กันยายน 2475 เพราะพี่และน้องมีอายุห่างกันเพียง 5

เดือนเศษ และวันเดือนปีเกิดของนายสุขสันต์ มลิทองน้องชายโจทก์ ระบุว่าเกิดวันที่ 16 มีนาคม 2480 ไม่ขัดกับวันเดือนปีเกิดของโจทก์ใน ก.พ.7 แต่ขัดกับวันเดือนปีเกิดที่ขอแก้ไขใหม่คือวันที่ 29 กันยายน 2479 เพราะพี่และน้องจะอายุต่างกันเพียง 5 เดือนเศษจากหลักฐานดังกล่าวนี้อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งได้นำมาเป็นเหตุผลวินิจฉัยว่ากรณียังไม่พอพียงว่าวันเดือนปีเกิดของโจทก์ที่ระบุไว้ในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์เป็นวันเดือนปีเกิดที่ลงไว้โดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนและวันเดือนปีเกิดของโจทก์ตามที่โจทก์ขอแก้เป็นวันเดือนปีเกิดของโจทก์ที่ถูกต้องแท้จริง ซึ่งพยานเอกสารที่โจทก์นำสืบในชั้นพิจารณาของศาลก็เป็นพยานเอกสารชุดเดียวกับที่โจทก์ยื่นต่ออนุกรรมการ ก.ตร. ศาลฎีกาได้ตรวจสอบแล้ว หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนสองแห่งอันได้แก่หลักฐานการศึกษาของโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" (ม.1) และโรงเรียนเทเวศร์ศึกษา (ม.6) เอกสารหมาย จ.8 ถึง จ.10 ระบุว่า โจทก์เกิดวันที่ 29 กันยายน 2477 ซึ่งเป็นปีเกิดที่แตกต่างออกไปจากข้อเท็จจริงที่โจทก์อ้าง และวันเดือนปีเกิดของนายสุขสันต์ มลิทอง น้องชายโจทก์ตามทะเบียนบ้านเอกสารหมาย จ.20 ระบุว่าเกิดวันที่ 16 มีนาคม 2480 ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากวันเดือนปีเกิดที่โจทก์ขอแก้ไขเพียง 5 เดือนเศษขัดกับหลักเกณฑ์ทางการแพทย์และโจทก์ไม่สามารถจัดส่งสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดของโจทก์หรือน้องชายของโจทก์มาประกอบการพิจารณาได้สมุดประวัติข้าราชการของโจทก์เอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 2 ก็ระบุว่าโจทก์จบจากโรงเรียนประทีปศึกษาชั้น ป.1พ.ศ. 2484 แสดงว่าโจทก์จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุ 5 ขวบซึ่งหมายความว่า โจทก์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุเพียง 4 ขวบซึ่งยากที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นที่อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับตำแหน่งมีมติไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขวันเดือนปีเกิดในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์จึงเป็นการวินิจฉัยที่ชอบด้วยเหตุผลและมีพยานหลักฐานสนับสนุนทั้งชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับแก่กรณีมติของอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นอีกจำเลยที่ 1 ไม่

ต้องแก้ไขวันเดือนปีเกิดของโจทก์ในสมุดประวัติข้าราชการของโจทก์ตามที่โจทก์
ฟ้อง

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์ สำหรับ จำเลย ที่ 1

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทธิ นิชโรจน์-สมพล สัตยาอภิธาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>